

Eine Abschiebung, für die sich niemand verantwortlich fühlt; Kurz vor der Geburt seines Kindes holen die Behörden einen Mann am Bett seiner Frau ab - um ihn auß....

Eine Abschiebung, für die sich niemand verantwortlich fühlt; Kurz vor der Geburt seines Kindes holen die Behörden einen Mann am Bett seiner Frau ab - um ihn außer Landes zu bringen. Das sei rechtmäßig, sagt das Ausländeramt. Doch man fühlt sich von BAMF und rot-rot-grüner Landesregierung in Thüringen im Stich gelassen

Die Welt

Freitag 2. November 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: PANORAMA; Panorama; S. 23; Ausg. 256

Length: 1249 words

Byline: Timo Stukenberg

Body

Es ist schon nach Mitternacht, als Beamte der Thüringer Polizei und der Ausländerbehörde das Zimmer in einer Unterkunft für Geflüchtete im thüringischen Saalfeld verlassen vorfinden. Sie sind gekommen, um einen Mann aus der Elfenbeinküste zum Flughafen zu bringen. Er soll nach Italien abgeschoben werden. Dass der abgelehnte Asylbewerber nicht in der Unterkunft ist, liegt jedoch nicht an der Maßnahme der Polizei. Seine hochschwangere Frau steht kurz vor der Entbindung, beide sind schon im Krankenhaus.

An dieser Stelle hätten die Polizisten und der Mitarbeiter der Ausländerbehörde umdrehen, die Abschiebung vertagen, die Situation in Ruhe neu bewerten können. Doch sie fahren weiter zum Krankenhaus. Dort treffen sie den abgelehnten Asylbewerber in einem Patientenzimmer am Bett seiner Partnerin an - und führen ihn ab. Am Tag darauf wird die Frau ihr gemeinsames Kind zur Welt bringen.

Der Fall ist bereits ein bisschen her. In ersten Berichten wurde gar der Eindruck erweckt, man habe den Mann direkt aus dem Kreißsaal gezerrt. Quasi während der Entbindung. Die Empörung war groß, gerade im rot-rot-grün regierten Thüringen, das sich schon im Koalitionsvertrag eine humanere Abschiebep Praxis verordnet hat. Die Frage ist also: Was ist da eigentlich genau passiert? WELT hat bei Beteiligten nachgefragt. Man erkennt: Der Fall ist komplizierter, als er zunächst schien.

Zunächst: Es ist in diesem Jahr bereits der zweite Fall in Thüringen, in dem ein Mensch aus dem Krankenhaus abgeholt und abgeschoben werden sollte. "Mit einem solchen Vorgehen setzte man bewusst die werdende Mutter hohem Stress aus, ohne jegliche Rücksicht auf ihr gesundheitliches Wohl und das des Kindes", kritisiert die Thüringer Linke-Abgeordnete Katharina König-Preuss, die ihr Wahlkreisbüro in Saalfeld hat, als der Fall bekannt wurde.

Eine Abschiebung, für die sich niemand verantwortlich fühlt; Kurz vor der Geburt seines Kindes holen die Behörden einen Mann am Bett seiner Frau ab - um ihn auß....

Auch Helmut Krause, Menschenrechtsbeauftragter der Thüringer Landesärztekammer, sagt: "Der gesundheitliche und medizinische Raum des Krankenhauses ist eine Grenze für den Vollzug von Abschiebungen."

In dem Patientenzimmer des Saalfelder Krankenhauses prallten der Schutz der Familie, wie ihn das Grundgesetz vorsieht, und die Abschiebep Praxis einer Bundesbehörde, die Erfolgsmeldungen vorweisen will, aufeinander.

Die Entscheidung über die Abschiebung hatte in dem aktuellen Fall das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) getroffen. Es hatte den Asylantrag des Mannes schon vor Monaten abgelehnt, weil er bereits in Italien als Asylsuchender registriert ist. Laut der Dublin-Verordnung muss er daher ausreisen und sich in Italien um seinen Asylstatus bemühen. Doch der Mann reiste nicht aus. Die Ausländerbehörde des Landkreises Saalfeld hatte seine Abschiebung "langfristig vorbereitet", teilt sie mit. Dass Abschiebung und Geburtstermin genau auf den gleichen Tag fielen, sei Zufall gewesen.

Der abgelehnte Asylbewerber hatte offensichtlich versucht, seine Chancen auf den grundgesetzlichen Schutz der Familie zu erhöhen. Er hatte schon vor der Geburt eine Vaterschaftsanerkennung unterschrieben, teilt der Flüchtlingsrat Thüringen mit. Außerdem sei er mit seiner Partnerin verheiratet, allerdings nicht nach deutschem Recht.

Den Vater kurz vor der Geburt seines Kindes abzuschicken - das erschien auch der zuständigen Ausländerbehörde in Saalfeld zu hart. Die Behörde fragte noch einmal beim BAMF nach, ob sie unter diesen Umständen wirklich abschieben solle. Ein Abschiebehindernis habe das BAMF "ausdrücklich nicht gesehen", sagt ein Sprecher des Landkreises, der für die Ausländerbehörde zuständig ist. Das habe das BAMF der Behörde schriftlich bestätigt.

Die hochschwangere Frau, deren Asylantrag ebenfalls abgelehnt wurde, durfte aufgrund des Mutterschutzgesetzes nicht abgeschoben werden, teilt das BAMF mit. Für den Vater gelte das aber nicht. Eine "traditionelle Ehe", wie der Flüchtlingsrat es nennt, ist nach deutschem Recht eben keine Ehe, also auch kein Abschiebehindernis. Ebenso wenig gilt die Vaterschaft, solange das Kind noch nicht geboren ist. Wäre das Kind zwei Tage früher auf die Welt gekommen, es wäre wohl nicht zu der Szene im Krankenhaus gekommen.

Das BAMF sieht seine Entscheidung von geltendem Recht gestützt - und spielt den Ball zurück an die Behörden vor Ort. "Am Tag einer Überstellung sind die Vollzugsbehörden vor Ort anwesend und können auf mögliche Abschiebungshindernisse reagieren", teilt eine Sprecherin mit.

Die Landespolizeiinspektion Saalfeld, deren Beamten die Abschiebung begleitet haben, fühlt sich davon jedoch nicht angesprochen. Sie habe lediglich Amtsunterstützung geleistet, sagt eine Sprecherin. Das Krankenhaus sei ein öffentlicher Ort, in das die Beamten ohne Weiteres hineingehen könnten. Außerdem, so die Sprecherin, habe die Entscheidung, den Mann aus dem Patientenzimmer abzuführen, nicht die Polizei, sondern ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde getroffen.

Die Ausländerbehörde wiederum betont, dass sie sich an die Vorgaben des BAMF gehalten habe. Glücklicherweise über solche "menschlich sehr schwierigen Entscheidungen" ist man dort allerdings nicht. "Rein rechtlich ist dies korrekt gewesen und zeigt, dass hier dringend Regelungsbedarf besteht", sagt ein Sprecher des Landkreises. Jetzt seien das BAMF und die Landesregierung am Zug, um eindeutige Regeln zu schaffen, "die den erheblichen Druck von den Mitarbeitern der Ausländerbehörde nehmen."

Die rot-rot-grüne Landesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, Asylsuchenden mit Respekt und Würde zu begegnen. "Dieser Anspruch soll sich im konkreten Verwaltungshandeln widerspiegeln", heißt es dort. Das wiederum wirft die Frage auf: Wie geht das mit einer Abschiebung vom Bett der schwangeren Partnerin zusammen?

Dieter Lauinger, Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz in Thüringen, sagt, dass sein Ministerium nicht über den Fall informiert gewesen sei. Schließlich sei für die Prüfung von Abschiebehindernissen in einem Dublin-Fall allein das BAMF zuständig. "Mit Unverständnis habe ich die Entscheidung des Bundesamtes zur

Eine Abschiebung, für die sich niemand verantwortlich fühlt; Kurz vor der Geburt seines Kindes holen die Behörden einen Mann am Bett seiner Frau ab - um ihn auß....

Kenntnis genommen", erklärt der Grüne. "Mit ihr wurden die Rechte der jungen Familie und das Schicksal des zu diesem Zeitpunkt noch ungeborenen Kindes missachtet."

Dabei hat der grüne Migrationsminister bereits Regelungen für eine humanere Abschiebepaxis getroffen. Im sogenannten Abschiebeerlass ist zum Beispiel geregelt, dass die Polizei Kinder bei einer Abschiebung nicht aus dem Klassenzimmer abholen soll. Die Linke hatte gefordert, diesen Erlass auch auf das Krankenhaus als Schutzraum zu erweitern. Aus Lauingers Ministerium heißt es laut Medienberichten, man könne über eine Erweiterung des Erlasses zwar nachdenken. Was das konkret heißt, beantwortete das Ministerium auf WELT-Anfrage nicht.

Fakt ist: Da bei einer Überstellung in ein anderes EU-Land allein das BAMF zuständig ist, fände ein solcher Erlass im konkreten Fall keine Anwendung. Um die Praxis des BAMF zu ändern, müsste wohl jemand anders auf die Behörde einwirken: Innenminister Horst Seehofer.

Für die junge Familie kam es in der Nacht der Abschiebung noch zu einer glücklichen Wendung. Am Flughafen Frankfurt übergaben die Thüringer Behörden den Mann der Bundespolizei, die dort für die Rückführung zuständig ist. Doch abgeschoben wurde der Mann nicht. Laut Ausländerbehörde leistete er am Flughafen Widerstand, so dass er nicht abgeschoben werden konnte. Stattdessen wurde er zurück ins Krankenhaus gebracht und erlebte dort die Geburt seines Kindes. Die Abschiebung für Mutter und Vater sind derzeit ausgesetzt.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: SCHWANGERSCHAFT & GEBURT (91%); ABSCHIEBUNG (90%); BEAMTE (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); POLITISCHES ASYL (89%); EINWANDERUNG (78%); POLITIK (78%); MENSCHENRECHTE (77%); ÄRZTE (71%); GESETZGEBUNG (68%); RECHTLICHE VATERSCHAFT (60%)

Industry: ÄRZTE (71%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (73%); THÜRINGEN, DEUTSCHLAND (90%); ITALIEN (88%); COTE D'IVOIRE (78%)

Load-Date: November 2, 2018